

www.pwc.com.br

Diagnóstico para Implementação de Programa de Integridade Anticorrupção DECAL Brasil

decal

5 de outubro de 2017

pwc



Agenda

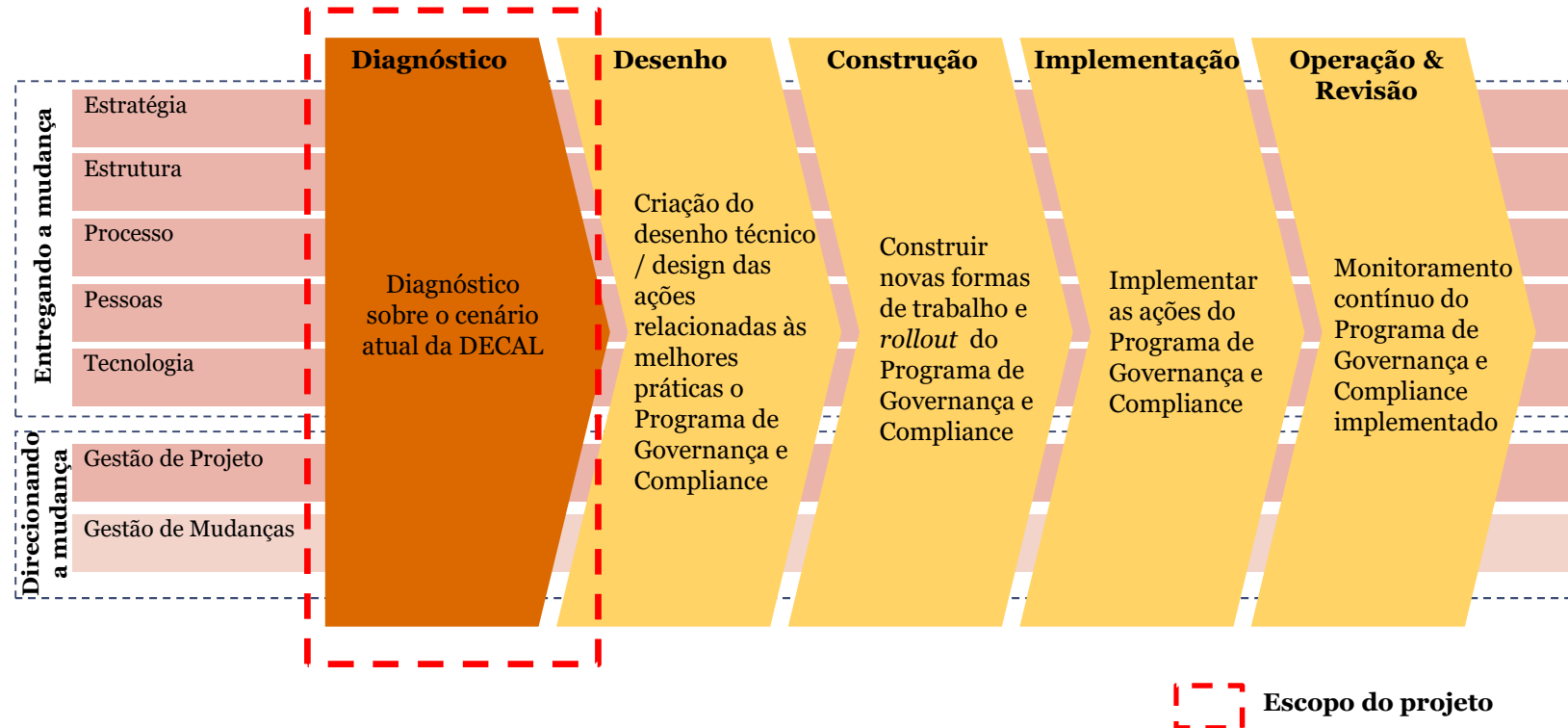
- 1** Escopo
- 2** Road Map
- 3** Abordagem Metodológica
- 4** Resultados
- 5** Resumo de Diretrizes
- 6** Recomendações por Pilar
- 7** Book de Recomendações

Escopo

1

O projeto realizado consistiu em um diagnóstico do programa de integridade da DECAL Brasil de acordo com a Lei Anticorrupção 12.846/2013.

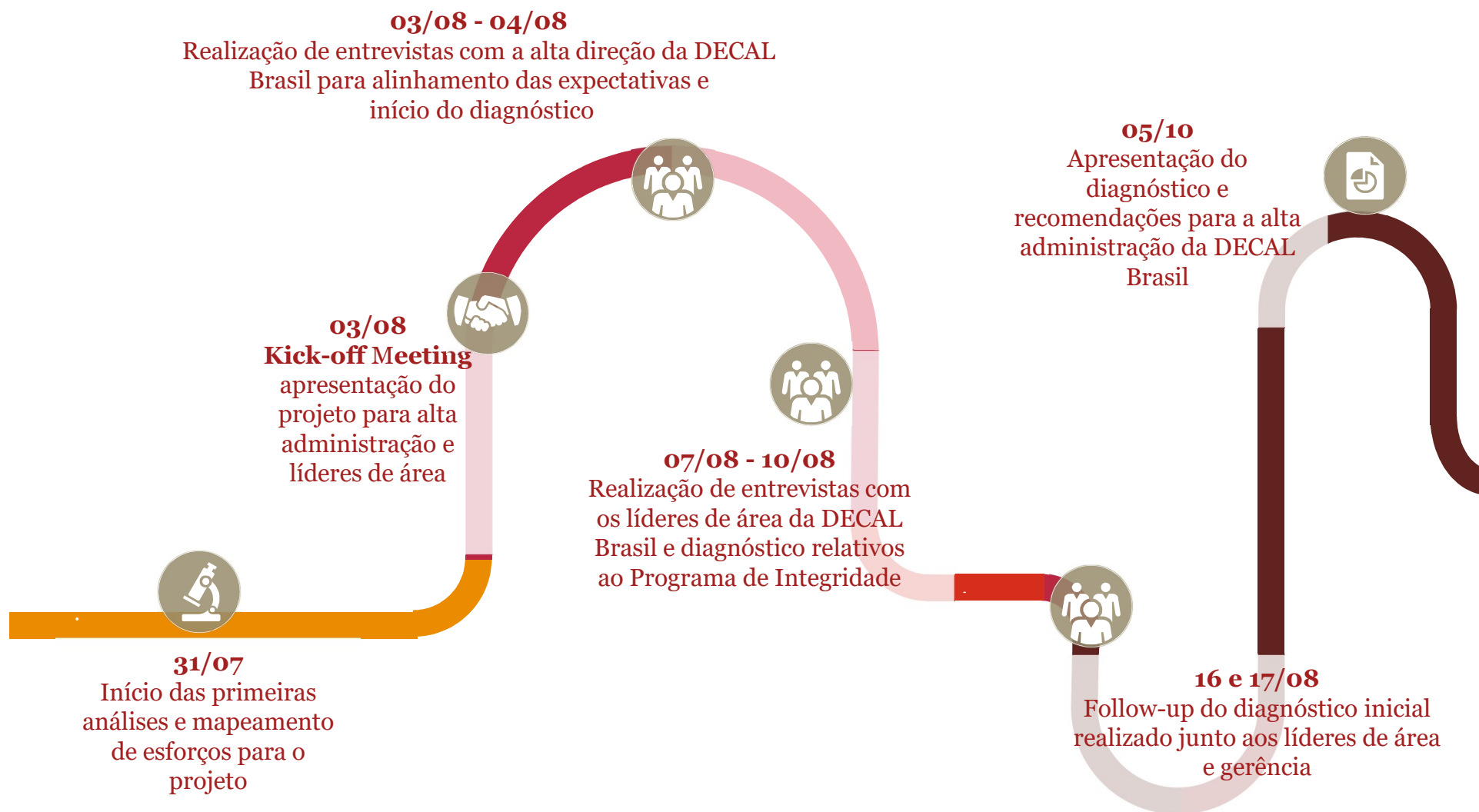
De acordo com a ilustração abaixo, as fases de Desenho, Construção e Implementação de ações direcionadas e complementares às já existentes se fazem necessárias para a implementação de um Programa de Governança e *Compliance* efetivo e adequado à estrutura da DECAL Brasil.



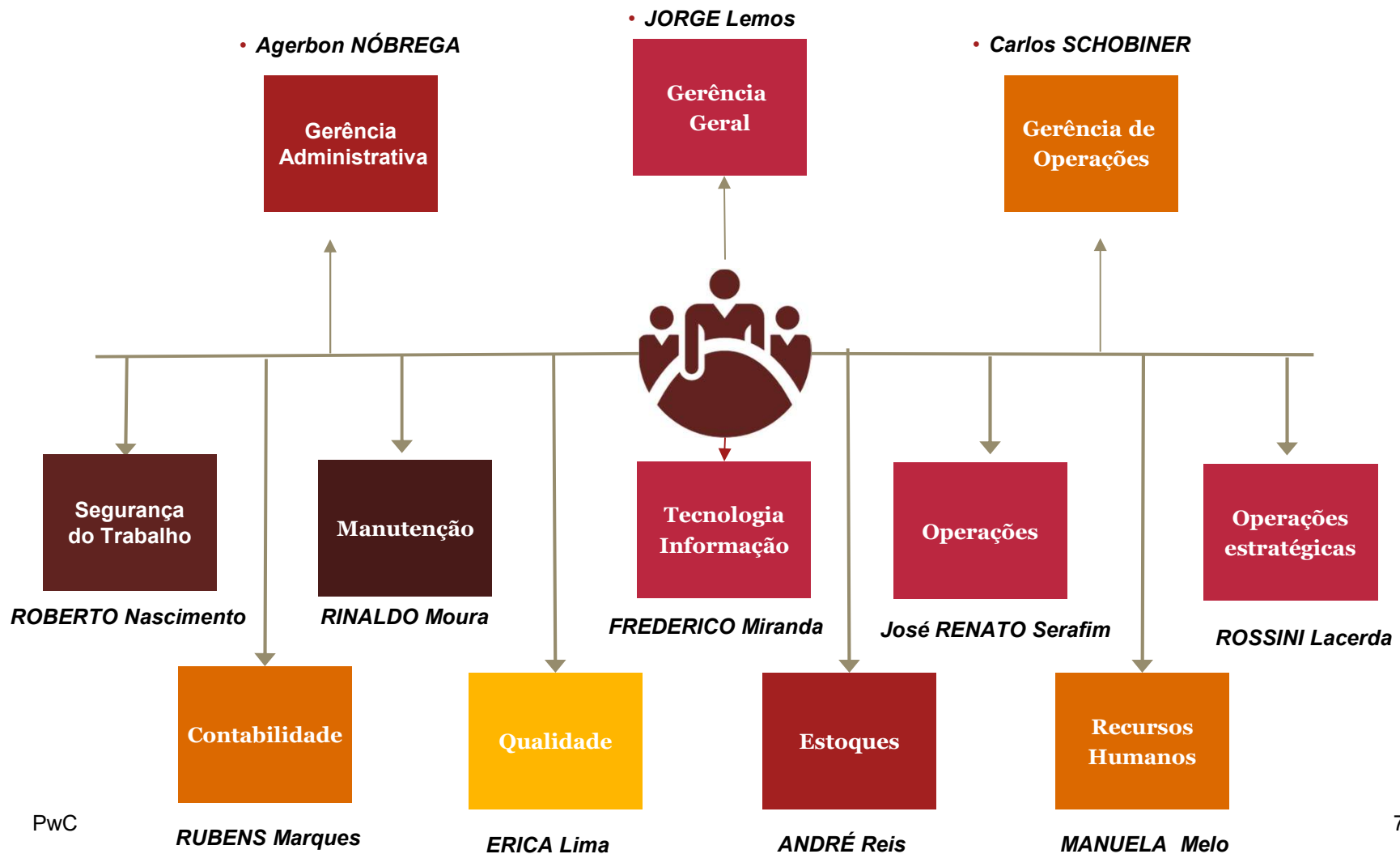
Road Map

2

O projeto teve duração de aproximadamente 5 semanas e foi executado nas seguintes etapas...



Sendo realizadas 12 reuniões com a participação de 3 gestores e 9 líderes de área da DECAL Brasil.



Abordagem Metodológica

3

Para realização do trabalho, utilizamos o framework com base nas melhores práticas e iniciativas de governança e controles relacionados ao guia de integridade pública da CGU (Controladoria Geral da União) e na experiência da PwC.

Programa de Integridade (Compliance) da CGU

- *Tem como foco medidas anticorrupção adotadas pela empresa, especialmente aquelas que visem a prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira previstos na Lei nº 12.846/2013.*



Fonte: CGU (Controladoria Geral da União)

Programa de Integridade da CGU



1. Reafirmação de comprometimento da alta administração;
2. Destinação de recursos adequados para a implementação do programa;
3. Supervisão e acompanhamento da alta administração;
4. Atitude dos membros da alta administração frente a eventual ocorrência de ato lesivo.

1. Alocação de recursos financeiros, materiais e humanos adequados;
2. Autonomia para tomar decisões e implementar as ações requeridas;
3. Autoridade para apontar mudanças necessárias;
4. Mecanismos de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições.

1. Análise do porte e das especificidades da empresa;
2. Avaliação de risco periódica, considerando a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção;
3. Criação de políticas para mitigar os riscos existentes.

Programa de Integridade da CGU



1. Padrões de ética e de conduta;
2. Regras, políticas e procedimentos para mitigar os riscos existentes;
3. Comunicação e Treinamento;
4. Canais de denúncias;
5. Medidas disciplinares;
6. Ações de remediação.

1. Elaboração de estratégias de monitoramento para verificar efetiva implementação do programa;
2. Processo de auditoria, a fim de assegurar que as medidas estabelecidas sejam efetivas e estejam de acordo com as necessidades e as particularidades da empresa.

Resultados

4

Cenário atual frente ao atendimento às diretrizes da Lei Anticorrupção, de seu decreto e do Programa de Integridade da CGU

5 Pilares	Diretrizes	Atende	Parcial	Não Atende	Não Aplicável
<i>1º) Comprometimento e apoio da alta administração</i>	7		5	2	
<i>2º) Instância responsável</i>	5		2	3	
<i>3º) Análise de perfil e riscos</i>	15		4	10	1
<i>4º) Regras e instrumentos</i>	14	2	7	4	1
<i>5º) Monitoramento contínuo</i>	1			1	
<i>TOTAL</i>	42	2	18	20	2
		5%	43%	48%	5%

O detalhamento das ações nos 5 pilares do Programa de Integridade resultaram em 28 recomendações

<i>Pilares</i>	<i>Diretrizes</i>	<i>Recomendações*</i>
<i>1º) Comprometimento e apoio da alta administração</i>	→ 7	→ 5
<i>2º) Instância responsável</i>	→ 5	→ 2
<i>3º) Análise de perfil e riscos</i>	→ 15	→ 15
<i>4º) Regras e instrumentos</i>	→ 14	→ 14
<i>5º) Monitoramento contínuo</i>	→ 1	→ 1

*Algumas recomendações são aplicáveis a mais de uma diretriz.

Resumo de Diretrizes

5

Resumo Diretrizes

Ref.	Diretrizes	Atendimento
DIR. 01	Comunicação de comprometimento e apoio da alta administração com o programa de integridade.	Parcialmente
DIR. 02	Inclusão na pauta permanente ou frequente, nas reuniões com a alta administração, das ações e dos resultados obtidos pelo comitê de Compliance.	Não
DIR. 03	Destinação de recursos adequados para implementação e manutenção do Programa de Integridade.	Não
DIR. 04	Divulgação da adesão e comprometimento da alta administração ao programa de Compliance. Esta divulgação deve ser realizada junto ao compromisso com a ética e integridade para o público interno, além de terceiros, cliente e sociedade em geral.	Parcialmente
DIR. 05	Divulgação da alta administração com relação a sua atuação na supervisão e acompanhamento do programa de Compliance. A alta administração deve garantir a ocorrência de ações corretivas em ocorrências de irregularidades.	Parcialmente
DIR. 06	Reafirmação do comprometimento com o programa de integridade pela alta administração na ocorrência de eventuais atos lesivos realizados por membros da alta direção.	Parcialmente
DIR. 07	Reafirmação do total e irrestrito comprometimento ao programa de integridade, pela alta administração, junto aos funcionários da média gerência (líderes de área), ressaltando a não tolerância do cometimento de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, ou qualquer outro agente que se relacione com a DECAL Brasil, assim como contrários aos princípios da empresa.	Parcialmente

Resumo Diretrizes

Ref.	Diretrizes	Atendimento
DIR. 08	Criação de um comitê responsável pela área de Compliance, com a disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados, para criação e atuação do Programa de Integridade.	Parcialmente
DIR. 09	A área de compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições do Programa.	Parcialmente
DIR. 10	A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter autonomia para tomar decisões e implementar as ações requeridas para seu correto funcionamento e ter autoridade para apontar mudanças necessárias. Não obstante, a alta direção deve apoiar aquelas correções capazes de mitigar riscos consideráveis, ainda que elas sejam vistas por alguns setores da empresa como dispendiosas.	Não
DIR. 11	A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa.	Não
DIR. 12	Garantir a segurança e independência para os membros responsáveis pela implementação e coordenação do programa de integridade, criando mecanismos de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições.	Não
DIR. 13	O Programa de Integridade deve ser implementado considerando o porte e as especificidades da empresa: organização hierárquica, quantidade funcionários, setor de mercado, nível de interação com a administração pública e participações societárias.	Não

Resumo Diretrizes

Ref.	Diretrizes	Atendimento
DIR. 14	Avaliação periódica dos riscos e interações da DECAL Brasil considerando as características do mercado onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). O mapeamento deve considerar também a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa.	Não
DIR. 15	Mapear situações ou fatores que possam facilitar, camuflar ou contribuir para prática de atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.	Não
DIR. 16	Desenvolver políticas com o objetivo de aumentar o controle sobre as situações de risco e diminuir as chances de ocorrência de atos lesivos.	Não
DIR. 17	Análise periódica de riscos e atualização das políticas com base em mudanças de cenário.	Não
DIR. 18	Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios.	Parcialmente
DIR. 19	Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa.	Parcialmente
DIR. 20	Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos).	Não
DIR. 21	Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse.	Não

Resumo Diretrizes

Ref.	Diretrizes	Atendimento
DIR. 22	Mapear os riscos (ex: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse.	Não
DIR. 23	Mapear os riscos para atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.	Não
DIR. 24	O monitoramento da política de metas da empresa é importante para que não seja transmitida a orientação de se fechar negócio a todo custo, em detrimento da manutenção de uma conduta ética.	Parcialmente
DIR. 25	Mapear os riscos (ex: pessoas ligadas a órgãos públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para oferecimento de patrocínios e doações.	Não
DIR. 26	Mapear os riscos (ex: responsabilidades legais) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de terceiros.	Parcialmente
DIR. 27	Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias para fusões, aquisições e reestruturações societárias.	Não aplicável

Resumo Diretrizes

Ref.	Diretrizes	Atendimento
DIR. 28	Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa)	Parcialmente
DIR. 29	O código de ética e conduta deve ser claro para todos os funcionários e amplamente divulgado, e conter, no mínimo, os principais tópicos de compliance: a) Os princípios e os valores adotados pela empresa relacionados a questões de ética e integridade; b) As políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento da empresa com o setor público; c) Atitudes consideradas como inaceitáveis (ex: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada); prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro; oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente; embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias. d) divulgação clara dos canais de comunicação da empresa; e) previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da empresa	Parcialmente
DIR. 30	Existência de políticas e procedimentos no relacionamento da empresa com agentes públicos. A política deve deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como: - Participação em licitações; - Obtenção de licenças; - Autorizações e permissões; - Situações de fiscalização ou regulação; - Contratação de atuais e ex-agentes públicos.	Não

Resumo Diretrizes

ID	Diretrizes	Atendimento
DIR. 31	Existência de políticas e procedimentos quanto ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro. A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act, Lei 12846/2013) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como: - Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas; - Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas	Não
DIR. 32	Existência de políticas e procedimentos claros para realização e registros contábeis da empresa. A classificação dos tipos de lançamentos, requerimentos de aprovações de registros manuais ou conciliações dos valores registrados podem facilitar a identificação de atos ilícitos registrados nos livros da empresa.	Sim
DIR. 33	Realização de auditoria externa independente, para validação dos números registrados nos livros contábeis.	Sim
DIR. 34	Elaborar uma política formal para contratação de funcionários terceirizados. A política deve conter detalhadamente os procedimentos para contratação, supervisão, prestação dos serviços, utilização de agentes intermediários, principalmente em situações de risco elevado. Também constar na política as aplicações e responsabilidades de cada uma das partes, com clara apresentação das punições em caso de descumprimento de qualquer cláusula definida no contrato.	Parcialmente
DIR. 35	Política sobre fusões, aquisições e reestruturações societárias.	Não aplicável

Resumo Diretrizes

ID	Diretrizes	Atendimento
DIR. 36	Elaborar uma política formal para concessão de patrocínios e doações. Na política devem estar claros os requisitos de avaliação e escolha dos beneficiários.	Parcialmente
DIR. 37	Investimentos destinados a comunicação e treinamento para implementação e manutenção do programa de Compliance	Parcialmente
DIR. 38	Implementar uma grade de treinamentos obrigatórios de acordo com a área, cargo e nível de interação com agentes externos (público e privado), que inclua os treinamentos relacionados ao programa de integridade (valores, canais de comunicação disponíveis, punições...).	Não
DIR. 39	Implementação de canais de denúncia (urnas, telefone ou internet), que possibilitem o contato direto (sigiloso ou não) dos funcionários com os responsáveis pelo programa de integridade. Devem ser criadas regras que permitam que as denúncias sejam tratadas de forma imparcial e com total autonomia pelos responsáveis pelo programa.	Não
DIR. 40	Devem estar claras, para todos os funcionários e agentes que se relacionam com a empresa, as sanções/punições aplicadas em caso de descumprimento das regras e valores apresentados nos códigos de ética e conduta da empresa.	Parcialmente
DIR. 41	Elaboração de normas internas para tratativas de investigações de denúncias. As normas devem conter os principais aspectos para avaliação do caso: - Prazos; - Responsáveis pela apuração das denúncias; - Identificação da instância ou da autoridade para a qual os resultados das investigações deverão ser reportados.	Parcialmente

Resumo Diretrizes

ID	Diretrizes	Atendimento
DIR. 42	A empresa deve elaborar um plano de monitoramento para verificar a efetiva implementação do Programa de Integridade. O monitoramento pode ser realizado através das seguintes ferramentas/relatórios: • Relatórios regulares sobre as rotinas do Programa de Integridade ou sobre investigações relacionadas; • Tendências verificadas nas reclamações dos clientes da empresa; • Informações obtidas do canal de denúncias; • Relatórios de agências governamentais reguladoras ou fiscalizadoras.	Não

Recomendações por Pilar

6

1º pilar) Comprometimento e apoio da alta administração

ID

1

Recomendações

Criar um comitê formal de Compliance com membros, papéis e responsabilidades definidos. O Comitê deve possuir independência e autonomia nas suas atividades e ser composto por membros de diferentes áreas e níveis hierárquicos.

- Definir um responsável pelo Comitê;
- Definir os membros do Comitê;
- Definir uma rotina periódica de reunião (ex.: mensal);
- Definir os responsáveis alternativos em caso de ausência de independência;
- Divulgar de forma formal e ampla a todos os funcionários a existência, papéis e responsabilidades do Comitê;
- Incluir a área de Compliance no orçamento anual da empresa, garantindo assim a disponibilização de recursos para atuação do comitê responsável.



Diretrizes

1. Criação de um comitê responsável pela área de Compliance com a disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados;
2. A área de Compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições constantes do Programa.
3. Destinação de recursos adequados para implementação e manutenção do Programa de Integridade;
4. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter autonomia para tomar decisões e implementar as ações requeridas para seu correto funcionamento e ter autoridade para apontar mudanças necessárias. Não obstante, a alta direção deve apoiar aquelas correções capazes de mitigar riscos consideráveis, ainda que elas sejam vistas por alguns setores da empresa como dispendiosas;



Diretrizes

5. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa;
6. Garantir a segurança e independência para os membros responsáveis pela implementação e coordenação do programa de integridade, criando mecanismos de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições;
7. O Programa de Integridade deve ser implementado considerando o porte e as especificidades da empresa: organização hierárquica, quantidade funcionários, setor de mercado, nível de interação com a administração pública e participações societárias.
8. Investimentos destinados a comunicação e treinamento para implementação e manutenção do programa de Compliance.



Situação identificada

Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.



ID

4

Recomendações



Criar um procedimento de respostas emergenciais, com a definição do responsável por coordenar os procedimentos de avaliação, aprovação das ações e comunicação quando um ato lesivo envolvendo a DECAL tornar-se público ou passível de impacto significativo à imagem da empresa.

- Definir os membros responsáveis por coordenar todas as ações necessárias para avaliação e tomada de decisão;
- Definir como será a comunicação formal a todos os funcionários da empresa (quando considerado necessário);
- Definir os responsáveis pela comunicação com todos os *stakeholders* da empresa;
- Definir os responsáveis por avaliar e aprovar as ações a serem tomadas.

Diretrizes



Reafirmação do comprometimento com o programa de integridade pela alta direção na ocorrência de eventuais atos lesivos realizados por membros da administração.

Situação identificada



Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.

ID
22

Recomendações

Divulgar a criação do programa e políticas de Compliance da DECAL a todos os funcionários da empresa através da alta administração, reforçando sua adesão e total suporte ao programa.



Diretrizes

1. Comunicação de comprometimento e apoio da alta direção com o programa de compliance para criação e atuação do programa;
2. Divulgação da adesão e comprometimento da alta direção ao programa de compliance. Esta divulgação deve ser realizada junto ao compromisso com a ética e integridade para o público interno, além de terceiros, clientes e sociedade em geral;
3. Divulgação da alta direção com relação a sua atuação na supervisão e acompanhamento do programa de compliance. A alta direção deve garantir a ocorrência de ações corretivas em ocorrências de irregularidades;
4. Reafirmação do total e irrestrito comprometimento ao programa de compliance pela alta administração, junto aos funcionários da média gerência (líderes de área), ressaltando a não tolerância do cometimento de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, ou qualquer outro agente que se relacione com a DECAL, assim como contrários aos princípios da empresa.



Situação identificada

Em entendimento realizado, fomos informados que existiu uma comunicação formal da administração da DECAL Brasil de reafirmação dos valores da empresa para todos os funcionários após o envolvimento de um administrador da DECAL em escândalo de corrupção. Esta divulgação foi realizada para reforçar perante todos os funcionários os valores da empresa.

Entretanto, verificamos que o foco desta comunicação não foi especificamente o programa de compliance e este tema não faz parte das pautas das reuniões periódicas da administração.



ID
23

Recomendações



Criar um informativo da Gerência Geral da DECAL para todos os funcionários da empresa, reforçando sobre o código de conduta e ética, os valores da empresa e os canais de comunicação disponíveis, assim como os resultados das principais ações tomadas pelo Comitê de Compliance.

Diretrizes

1. Comunicação de comprometimento e apoio da alta direção com o programa;
2. Divulgação da adesão e comprometimento da alta administração (Gerente Geral e Gerentes) ao programa de Compliance. Esta divulgação deve ser realizada junto ao compromisso com a ética e integridade para o público interno, além de terceiros, cliente e sociedade em geral;
3. Divulgação da alta administração (Gerente Geral e Gerentes) com relação a sua atuação na supervisão e acompanhamento do programa de Compliance. A alta administração deve garantir a ocorrência de ações corretivas em ocorrências de irregularidades;
4. Reafirmação do comprometimento com o programa de integridade pela alta administração na ocorrência de eventuais atos lesivos realizados por membros da alta direção;
5. Reafirmação do total e irrestrito comprometimento ao programa de integridade, pela alta administração, junto aos funcionários da média gerência (líderes de área), ressaltando a não tolerância do cometimento de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, ou qualquer outro agente que se relacione com a DECAL, assim como contrários aos princípios da empresa.



Situação identificada



Em entendimento realizado, fomos informados que existiu uma comunicação formal da administração da DECAL Brasil de reafirmação dos valores da empresa para todos os funcionários após o envolvimento de um membro da alta administração da DECAL em atos lesivos à imagem da empresa. Esta divulgação foi realizada para reforçar perante todos os funcionários os valores da empresa.

Entretanto, verificamos que o foco desta comunicação não foi especificamente o programa de compliance e este tema não faz parte das pautas das reuniões periódicas da administração.

ID

24

Recomendações



Implementar uma rotina formal e estruturada de apresentação e comunicação das ações e resultados do programa de Compliance da DECAL em reuniões periódicas do Comitê de Compliance, apresentando os seguintes temas.

- Atividades realizadas (campanhas, treinamentos e auditorias);
- Acompanhamento de indicadores de Compliance;
- Apresentação dos chamados realizados nos canais de denúncias com as ações tomadas (respeitando o sigilo das denúncias e dos denunciantes).

Diretrizes

1. Inclusão na pauta permanente ou frequente, nas reuniões com a alta direção, das ações e dos resultados obtidos pelo comitê de Compliance;

2. Divulgação da alta direção com relação a sua atuação na supervisão e acompanhamento do programa de integridade. A alta administração deve garantir a ocorrência de ações corretivas em ocorrências de irregularidades.

3. Reafirmação do total e irrestrito comprometimento ao programa de integridade, pela alta direção, junto aos funcionários da média gerência (líderes de área), ressaltando a não tolerância do cometimento de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, ou qualquer outro agente que se relacione com a DECAL, assim como contrários aos princípios da empresa.



Situação identificada

1, 2 e 3. Em entendimento realizado, verificamos que são tratados assuntos relacionados a compliance nas reuniões da alta administração de acordo com a necessidade. Porém o acompanhamento é realizada caso a caso sem uma rotina formal e estruturada;

Verificamos que, apesar de não existir uma documentação formal e clara de comunicação e trato de atos lesivos, o procedimento padrão é o envolvimento da mais alta administração e esta é a responsável por comunicar e tratar caso a caso;

Foi definido que o responsável pela área de Compliance da DECAL é o gerente administrativo da empresa.

Em complemento, encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.



2º pilar) Instância responsável

ID

1

Recomendações

Criar um comitê formal de Compliance com membros, papéis e responsabilidades definidos. O Comitê deve possuir independência e autonomia nas suas atividades e ser composto por membros de diferentes áreas e níveis hierárquicos.

- Definir um responsável pelo Comitê;
- Definir os membros do Comitê;
- Definir uma rotina periódica de reunião (ex.: mensal);
- Definir os responsáveis alternativos em caso de ausência de independência;
- Divulgar de forma formal e ampla a todos os funcionários a existência, papéis e responsabilidades do Comitê;
- Incluir a área de Compliance no orçamento anual da empresa, garantindo assim a disponibilização de recursos para atuação do comitê responsável.



Diretrizes

1. Criação de um comitê responsável pela área de Compliance com a disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados;
2. A área de Compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições constantes do Programa.
3. Destinação de recursos adequados para implementação e manutenção do Programa de Integridade;
4. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter autonomia para tomar decisões e implementar as ações requeridas para seu correto funcionamento e ter autoridade para apontar mudanças necessárias. Não obstante, a alta direção deve apoiar aquelas correções capazes de mitigar riscos consideráveis, ainda que elas sejam vistas por alguns setores da empresa como dispendiosas;



Diretrizes

5. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa;
6. Garantir a segurança e independência para os membros responsáveis pela implementação e coordenação do programa de integridade, criando mecanismos de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições;
7. O Programa de Integridade deve ser implementado considerando o porte e as especificidades da empresa: organização hierárquica, quantidade funcionários, setor de mercado, nível de interação com a administração pública e participações societárias.
8. Investimentos destinados a comunicação e treinamento para implementação e manutenção do programa de Compliance.



Situação identificada

Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.



ID
25

Recomendações

Criar um programa de capacitação dos membros do comitê de Compliance para a periódica atualização de novas regulamentações, novas metodologias de avaliação e acompanhamento das ações e resultados.



- Criar uma grade de treinamentos específica sobre o tema;
- Definir e avaliar os possíveis treinamentos externos para capacitação.

Diretrizes

1. A área de compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições constantes do Programa;
2. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa;
3. Implementar uma grade de treinamentos obrigatórios de acordo com a área, cargo e nível de interação com agentes externos (público e privado), que inclua os treinamentos relacionados ao programa de integridade (valores, canais de comunicação disponíveis, punições, etc.)



Situação identificada

- 1 e 2. Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção, para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.
3. Não existe formalizada uma grade de treinamentos de compliance para todos os funcionários da DECAL, independente de cargo e área, disponível a todos os funcionários da empresa.



3º pilar) Análise de perfil e riscos

ID

1

Recomendações

Criar um comitê formal de Compliance com membros, papéis e responsabilidades definidos. O Comitê deve possuir independência e autonomia nas suas atividades e ser composto por membros de diferentes áreas e níveis hierárquicos.

- Definir um responsável pelo Comitê;
- Definir os membros do Comitê;
- Definir uma rotina periódica de reunião (ex.: mensal);
- Definir os responsáveis alternativos em caso de ausência de independência;
- Divulgar de forma formal e ampla a todos os funcionários a existência, papéis e responsabilidades do Comitê;
- Incluir a área de Compliance no orçamento anual da empresa, garantindo assim a disponibilização de recursos para atuação do comitê responsável.



Diretrizes

1. Criação de um comitê responsável pela área de Compliance com a disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados;
2. A área de Compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições constantes do Programa.
3. Destinação de recursos adequados para implementação e manutenção do Programa de Integridade;
4. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter autonomia para tomar decisões e implementar as ações requeridas para seu correto funcionamento e ter autoridade para apontar mudanças necessárias. Não obstante, a alta direção deve apoiar aquelas correções capazes de mitigar riscos consideráveis, ainda que elas sejam vistas por alguns setores da empresa como dispendiosas;



Diretrizes

5. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa;
6. Garantir a segurança e independência para os membros responsáveis pela implementação e coordenação do programa de integridade, criando mecanismos de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições;
7. O Programa de Integridade deve ser implementado considerando o porte e as especificidades da empresa: organização hierárquica, quantidade funcionários, setor de mercado, nível de interação com a administração pública e participações societárias.
8. Investimentos destinados a comunicação e treinamento para implementação e manutenção do programa de Compliance.



Situação identificada

Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.



ID

6

Recomendações



Realizar um mapeamento de identificação de conflitos de interesse e ausência de independência dos funcionários para identificação, monitoramento e acompanhamento de relacionamentos internos e externos:

- Criar uma confirmação anual de independência dos funcionários (de acordo com critérios de relevância);
- Criar mapa de independência dos funcionários junto a clientes, fornecedores, agentes públicos, ex-agentes públicos, governos (municipal, estadual e federal) e junto ao Porto de Suape.

Diretrizes



1. Avaliação periódica dos riscos e interações da DECAL considerando as características do mercado onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). O mapeamento deve considerar também a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa;
2. Mapear os riscos (ex.: responsabilidades legais) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de terceiros.

Situação identificada



1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos nas interações da DECAL com clientes, fornecedores e órgãos públicos.

Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;

2. Verificamos que existem manuais de contratação de empresa, incluindo terceirizados, que direcionam os procedimentos necessários. Verificamos que os procedimentos não descrevem de forma objetiva as atividades e não mencionam claramente as questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

7

Recomendações



Mapear os riscos de relacionamento externos da DECAL com agentes públicos, ex-agentes públicos, fornecedores e clientes, que possam estimular ou facilitar a realização de atos ilícitos. A documentação deve ser disponibilizada para os líderes de área que mantém o relacionamento com o agente.

Estes riscos devem ser monitorados e atualizados periodicamente (ex.: mensalmente ou trimestralmente).

Diretrizes



1. Mapear situações ou fatores que possam facilitar, camuflar ou contribuir para prática de atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira;
2. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
3. Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa;
4. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
5. Mapear os riscos (ex.: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
6. Mapear os riscos (ex.: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;

Diretrizes



7. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.

Situação identificada



1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos da DECAL. Quanto à disponibilização de procedimentos formais, identificamos manuais que descrevem as atividades e setores responsáveis por realizar a rotina das principais áreas (contratação, inspeção de materiais). Ao avaliarmos a documentação, verificamos que estas não mencionam de forma clara questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção;
2. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;
3. Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;
4. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos;
5. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
6. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.

ID
8

Recomendações



Implementar controles que mitiguem os riscos mapeados na relação da DECAL com clientes, fornecedores, órgãos públicos ou com a Matriz da DECAL, que possam estimular ou facilitar a realização de atos ilícitos.

Adicionalmente, formalizar políticas detalhando os processos relacionados a estes controles desenhados.

Diretrizes



1. Desenvolver políticas com o objetivo de aumentar o controle sobre as situações de risco e diminuir as chances de ocorrência de atos lesivos;
2. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
3. Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa;
4. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
5. Mapear os riscos (ex.: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
6. Mapear os riscos (ex.: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;

Diretrizes



7. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.

Situação identificada



1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos da DECAL. Quanto à disponibilização de procedimentos formais, identificamos manuais que descrevem as atividades e setores responsáveis por realizar a rotina das principais áreas (contratação, inspeção de materiais). Ao avaliarmos a documentação, verificamos que esta não menciona claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.
2. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;
- 3 e 4. Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações.
5. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos;
6. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
7. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.

ID

9

Recomendações



Mapear junto aos clientes e fornecedores relevantes da DECAL os manuais de conduta disponíveis, avaliar a restrição destes documentos em comparação aos manuais de conduta da DECAL e, caso estes sejam mais restritivos, disponibilizá-los a todos os funcionários da DECAL que se relacionam com estes.

Diretrizes



1. Avaliação periódica dos riscos e interações da DECAL considerando as características do mercado onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). O mapeamento deve considerar também a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa;
2. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
3. Mapear os riscos (ex.: responsabilidades legais) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de terceiros.

Situação identificada



1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos nas interações da DECAL com clientes, fornecedores e órgãos públicos. Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;
2. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;
3. Verificamos que existem manuais de contratação de empresa, incluindo terceirizados, que direcionam aos procedimentos necessários. Verificamos que os procedimentos não descrevem de forma objetiva as atividades e não mencionam claramente as questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

10

Recomendações

Mapear e formalizar, em documentação acessível a cada um dos líderes de área, os riscos de relacionamento (documentação para obtenção de licenças, acompanhamento e validação da operação) com órgãos reguladores:



- a) Agência nacional de petróleo (ANP);
- b) Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos (CPRH);
- c) Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ);
- d) Governo Federal;
- e) Governo Estadual;
- f) Governo Municipal;
- g) Receita Federal;
- h) Porto de Suape.

Diretrizes

1. Avaliação periódica dos riscos e interações da DECAL considerando as características do mercado onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). O mapeamento deve considerar também a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa;
2. Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa.



Situação identificada

Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos nas interações da DECAL com clientes, fornecedores e órgãos públicos.

Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações.



ID

11

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de empresas terceirizadas, onde todo o processo esteja devidamente descrito e claro.



- A política deve deixar claro para as possíveis prestadoras de serviço todo o processo de contratação, assim como suas responsabilidades (documentação necessária da empresa e do funcionário, ciência dos códigos de ética e conduta da DECAL);
- A política deve deixar claros para o departamento de RH todas as etapas e requerimentos a serem preenchidos antes da contratação (análise de independência da contratada junto a órgãos públicos, agências reguladoras, clientes, fornecedores e funcionários da DECAL);
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Apresentação e requerimento de ciência das políticas da DECAL pelas empresas terceirizadas;
- Detalhamento das responsabilidades do terceiro no relacionamento com funcionários, clientes e fornecedores da DECAL;
- Punições aplicáveis em caso de descumprimento de termos de relacionamento definidos.

Diretrizes



1. Elaborar uma política formal para contratação de funcionários terceirizados. Na política deve conter detalhadamente os procedimentos para contratação, supervisão, prestação dos serviços, utilização de agentes intermediários e principalmente em situações de risco elevado.

Deve conter na política as aplicações e responsabilidades de cada uma das partes, com clara apresentação das punições em caso de descumprimento de qualquer cláusula definida no contrato;

2. Mapear os riscos (ex.: responsabilidades legais) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de terceiros.

Situação identificada



Verificamos que existem manuais de contratação de empresas, incluindo terceirizados, que direcionam aos procedimentos necessários. Verificamos que os procedimentos não mencionam claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

12

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de agentes públicos como prestador de serviços, onde todo o processo para efetivação e aprovação esteja devidamente descrito e claro.



A política deve deixar claros para o gestor contratante todas as etapas do processo de contratação e os fatores a serem considerados na decisão de efetivação:

- Avaliação e atestação de conhecimento técnico do agente;
- Avaliação da adequação do valor da contratação (valor condizente com o serviço prestado em relação ao mercado);
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do agente público com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Aprovação do Comitê de Compliance e da alta administração para a contratação.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
2. Mapear os riscos (ex.: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
3. Existência de políticas e procedimentos no relacionamento da empresa com agentes públicos. A política deve deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:
 - Participação em licitações;
 - Obtenção de licenças;
 - Autorizações e permissões;
 - Situações de fiscalização ou regulação;
 - Contratação de atuais e ex-agentes públicos.



Situação identificada

Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;

Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos.



ID

13

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de ex-agentes públicos, onde todo o processo para efetivação e aprovação esteja devidamente descrito e claro.



A política deve deixar claros para o gestor contratante todas as etapas do processo e os fatores a serem considerados na decisão de efetivação da contratação:

- Avaliação e atestação de conhecimento técnico do ex-agente;
- Avaliação da adequação do valor da contratação (valor condizente com o serviço prestado em relação ao mercado);
- Avaliar se, quando agente público, o contratado tinha relacionamento com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento (ou nível superior) onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Aprovação do Comitê de Compliance e da alta administração para a contratação.

Diretrizes



1. Mapear os riscos (ex.: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
2. Existência de políticas e procedimentos no relacionamento da empresa com agentes públicos. A política deve deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:
 - Participação em licitações;
 - Obtenção de licenças;
 - Autorizações e permissões;
 - Situações de fiscalização ou regulação;
 - Contratação de atuais e ex-agentes públicos.

Situação identificada



1. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
2. Não identificamos nenhuma política formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados necessários para realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos ou ex-agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhado de outro membro da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos.

ID

14

Recomendações

Formalizar uma política de relacionamento com fornecedores, onde estejam detalhadamente apresentadas as seguintes etapas do processo:



- Fluxograma de compras e pagamentos;
- Regras de negociação com agentes públicos (ex.: realização de negociações somente acompanhados por mais de um membro da DECAL);
- Regras para seleção de fornecedores (para compras regulares ou emergenciais), com informações de quantidade mínima de cotações necessárias, avaliação técnica (quando aplicável), avaliação do fornecedor e suas relações;
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do fornecedor com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Regras de acompanhamento e validação da prestação do serviço ou entrega do material pelo fornecedor;
- Regras de aprovação dos pagamentos (alçadas de aprovação);
- Regras para concessão de hospitalidade, brindes, patrocínio e participação em eventos.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos;
2. Mapear os riscos (ex.: pessoas ligadas a órgãos públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para oferecimento de patrocínios e doações;
3. Existência de políticas e procedimentos no o oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro.



Diretrizes



A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:

- Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;
- Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;

4. Elaborar uma política formal para concessão de patrocínios e doações. Na política devem estar claros os requisitos de avaliação e escolha dos beneficiários.

Situação identificada



1 e 3. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos de acordo com a lei anticorrupção.

2. Não existe nenhum procedimento formal que direcione os funcionários da DECAL no oferecimento de patrocínios e doações de acordo com a lei anticorrupção.

4. Verificamos no manual de ética e conduta que o tema de doações e patrocínios são tratados exclusivamente no tópico "Código de Conduta Empresarial". Consideramos que deve haver um melhor detalhamento do assunto de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID

15

Recomendações



Desenhar e implementar uma avaliação prévia (*due diligence*) dos fornecedores e terceiros a ser realizada antes da efetivação da contratação. Na descrição do procedimento de contratação, devem estar claros os itens a serem avaliados e os responsáveis pela realização da avaliação e aprovação do fornecedor ou terceiro.

- Pesquisa (investigação) em mídias públicas;
- Consulta do Cadastro Nacional Empresas Inidôneas e Suspensas (CIES);
- Consulta do Cadastro Nacional de Empresa Punidas (CNEP);
- Pesquisa de Pessoas Politicamente Expostas - PPE (alta direção).

Diretrizes



Desenvolver políticas com o objetivo de aumentar o controle sobre as situações de risco e diminuir as chances de ocorrência de atos lesivos.

Situação identificada



1. Verificamos que a DECAL Brasil possui procedimentos para contratação de fornecedores e terceiros:

- Contratação, avaliação e homologação de fornecedores;
- Contratação de serviços;
- Cadastro e homologação de fornecedores.

Nesta documentação é possível identificarmos os procedimentos de contratação (avaliação de certificados do fornecedor: ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001) e atualização do cadastro, porém está muito relacionada a questões técnicas da prestação do serviço e não mencionam claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

16

Recomendações

Formalizar uma política de relacionamento com clientes, onde estejam detalhadamente apresentadas as seguintes etapas do processo:



- Fluxograma de Receita e Contas a Receber;
- Regras de negociação com agentes públicos (ex.: realização de negociações somente acompanhados por mais de um membro da DECAL);
- Avaliação financeira do cliente;
- Regras de concessão de descontos junto aos clientes;
- Regras de acompanhamento e atestação da prestação do serviço por parte da DECAL;
- Regras de independência e relacionamento com clientes e suas terceirizadas (ex.: fiscalizadora da Petrobrás);
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do cliente com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Aprovação da escolha do cliente pela diretoria da DECAL Brasil;
- Caso a escolha não seja realizada exclusivamente por preço (avaliação técnica e de mercado), devem ser requeridas explicações formais da decisão e avaliação da necessidade de aprovação adicional por parte da Matriz DECAL;
- Regras para concessão de hospitalidade, brindes, patrocínio e participação em eventos.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
2. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos;
3. Mapear os riscos (ex.: pessoas ligadas a órgãos públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para oferecimento de patrocínios e doações;



Diretrizes

4. Existência de políticas e procedimentos no o oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro.



A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:

- Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;
- Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;

5. Elaborar uma política formal para concessão de patrocínios e doações. Na política devem estar claros os requisitos de avaliação e escolha dos beneficiários.

Situação identificada

1. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;



2 e 4. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos de acordo com a lei anticorrupção.

3. Não existe nenhum procedimento formal que direcione os funcionários da DECAL no oferecimento de patrocínios e doações de acordo com a lei anticorrupção.

5. Verificamos no manual de ética e conduta que o tema de doações e patrocínios são tratados exclusivamente no tópico "Código de Conduta Empresarial". Consideramos que deve haver um melhor detalhamento do assunto de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID
18

Recomendações

Formalizar uma política do processo de avaliação de desempenho, clara e transparente a todos os níveis e cargos aplicáveis, definindo o cronograma, metas, responsáveis, regras e procedimentos de avaliação de desempenho individual.



Diretrizes

O monitoramento da política de metas da empresa é importante para que não seja transmitida a orientação de se fechar negócio a todo custo, em detrimento da manutenção de uma conduta ética.



Situação identificada

Não existe uma política formal do processo de avaliação de desempenho, clara e transparente a todos os funcionários da DECAL, definindo o cronograma, metas, responsáveis, regras e procedimentos de avaliação de desempenho individual. Existem metas definidas para os funcionários da DECAL, com exceção dos gerentes, de acordo com o programa de participação dos resultados.



ID
21

Recomendações

Incluir nos contratos, seja a DECAL Brasil figurada como contratada ou como contratante, cláusulas anticorrupção e outras prevenções legais. Avaliar junto aos assessores jurídicos a inclusão das seguintes cláusulas:



- Atender a todas regulamentações de anticorrupção locais e estrangeiras aplicáveis a DECAL Brasil e suas controladas e controladoras;
- Permitir a realização de auditoria interna e independente dos livros e registros do agente ou parceiro de negócios para garantir o cumprimento do exposto;
- Rescindir o contrato com o agente ou parceiro de negócio como resultado de qualquer violação das normas aplicáveis na lei anticorrupção e regulamentos ou representações de empresas afins;
- Exigir que terceiros mantenham seus livros e registros precisos e também participem de treinamento relacionado à lei anticorrupção.

Diretrizes

Desenvolver políticas com o objetivo de aumentar o controle sobre as situações de risco e diminuir as chances de ocorrência de atos lesivos.



Situação identificada

Verificamos que todos os contratos da DECAL Brasil são encaminhados para apreciação da equipe jurídica da empresa. Contudo fomos informados que nem todos os contratos possuem explicitamente as atribuições de cada uma das partes, seja a DECAL Brasil figurada como contratante ou contratada, em relação à lei anticorrupção.



ID

27

Recomendações



Implementar uma rotina formal e periódica (ex.: semestral ou anual) de avaliação dos controles implementados para monitoramento de riscos no relacionamento da DECAL com clientes, fornecedores, órgãos e agentes públicos ou com a matriz, que possam estimular ou facilitar a realização de atos ilícitos.

Diretrizes

1. Análise periódica de riscos e atualização das políticas com base em mudanças de cenário;
2. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
3. Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa;
4. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
5. Mapear os riscos (ex: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
6. Mapear os riscos (ex: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
7. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.



Situação identificada

1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos da DECAL. Quanto à disponibilização de procedimentos formais, identificamos manuais que descrevem as atividades e setores responsáveis por realizar a rotina das principais áreas (contratação, inspeção de materiais). Ao avaliarmos a documentação, verificamos que esta não menciona claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção;
2. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;
- 3 e 4. Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;
5. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos;
6. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
7. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.



4º pilar) Regras e instrumentos

ID

1

Recomendações

Criar um comitê formal de Compliance com membros, papéis e responsabilidades definidos. O Comitê deve possuir independência e autonomia nas suas atividades e ser composto por membros de diferentes áreas e níveis hierárquicos.

- Definir um responsável pelo Comitê;
- Definir os membros do Comitê;
- Definir uma rotina periódica de reunião (ex.: mensal);
- Definir os responsáveis alternativos em caso de ausência de independência;
- Divulgar de forma formal e ampla a todos os funcionários a existência, papéis e responsabilidades do Comitê;
- Incluir a área de Compliance no orçamento anual da empresa, garantindo assim a disponibilização de recursos para atuação do comitê responsável.



Diretrizes

1. Criação de um comitê responsável pela área de Compliance com a disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados;
2. A área de Compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições constantes do Programa.
3. Destinação de recursos adequados para implementação e manutenção do Programa de Integridade;
4. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter autonomia para tomar decisões e implementar as ações requeridas para seu correto funcionamento e ter autoridade para apontar mudanças necessárias. Não obstante, a alta direção deve apoiar aquelas correções capazes de mitigar riscos consideráveis, ainda que elas sejam vistas por alguns setores da empresa como dispendiosas;



Diretrizes

5. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa;
6. Garantir a segurança e independência para os membros responsáveis pela implementação e coordenação do programa de integridade, criando mecanismos de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições;
7. O Programa de Integridade deve ser implementado considerando o porte e as especificidades da empresa: organização hierárquica, quantidade funcionários, setor de mercado, nível de interação com a administração pública e participações societárias.
8. Investimentos destinados a comunicação e treinamento para implementação e manutenção do programa de Compliance.



Situação identificada

Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.



ID

2

Recomendações

Atualizar o código de ética e conduta da DECAL, anexos e políticas, contemplando os principais tópicos de Compliance, tais como:



- Divulgação de princípios e valores de integridade da empresa de forma clara e objetiva;
- Definição clara dos comportamentos e atitudes esperados dos funcionários da DECAL,
- Divulgação dos canais de comunicação, programas e comitê de Compliance;
- Divulgação clara e de fácil compreensão dos atos considerados como ilícitos pela legislação;
- Divulgação clara e de fácil compreensão das sanções aplicadas em caso de descumprimento dos valores e diretrizes da empresa por parte dos funcionários da DECAL;
- Divulgação de todas as políticas e procedimentos de contratação (funcionários, terceiros, agentes públicos e ex-agentes públicos);
- Divulgação das políticas de relacionamento com fornecedores (negociação, política de brindes, política de hospitalidade, eventos e patrocínios);
- Divulgação das políticas de relacionamento com clientes (negociação, política de brindes, política de hospitalidade, eventos e patrocínios);
- Divulgação da política de reembolso de despesas;
- Divulgação da política de relacionamento com colegas de trabalho (funcionários DECAL);
- Divulgação da política de relacionamento com empresas terceirizadas prestadoras de serviço (contratadas pela DECAL);
- Divulgação da política de avaliação de desempenho individual.

Diretrizes



1 e 2. Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa);

Diretrizes

- 
3. O código de ética e conduta deve ser claro para todos os funcionários e amplamente divulgado, e conter, no mínimo, os principais tópicos de integridade:
- a) Os princípios e os valores adotados pela empresa relacionados a questões de ética e integridade;
 - b) As políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento da empresa com o setor público;
 - c) Atitudes consideradas como inaceitáveis (ex.: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada); Prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro; oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente; embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias.
 - d) divulgação clara dos canais de comunicação da empresa;
 - e) previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da empresa.
4. Devem estar claras, para todos os funcionários e agentes que se relacionam com a empresa, as punições aplicadas em caso de descumprimento das regras ou valores apresentados nos códigos da empresa.
5. Elaboração de normas internas para tratativas de investigações por denúncias. As normas devem conter os principais aspectos para avaliação do caso:
- Prazos;
 - Responsáveis pela apuração das denúncias;
 - Identificação da instância ou da autoridade para a qual os resultados das investigações deverão ser reportados.

Situação identificada



Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID

3

Recomendações



Atualizar periodicamente (ex. anualmente) o código de ética e conduta da DECAL. Adicionalmente, implementar uma rotina de renovação de conhecimento do código por parte dos funcionários anualmente.

Diretrizes



1. Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa);
2. O código de ética e conduta deve ser claro para todos os funcionários e amplamente divulgado, e conter, no mínimo, os principais tópicos de compliance:
 - a) Os princípios e os valores adotados pela empresa relacionados a questões de ética e integridade;
 - b) As políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento da empresa com o setor público;
 - c) Atitudes consideradas como inaceitáveis (ex.: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada); Prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro; oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente; embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias.
 - d) Divulgação clara dos canais de comunicação da empresa;
 - e) Previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da empresa.

Situação identificada



Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção. Adicionalmente, encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção, para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.

ID

5

Recomendações

Criar um canal formal de comunicação (canal de denúncia), disponível a todos os funcionários e sigiloso. As demandas devem ser tratadas por membros do comitê de Compliance, ou membro devidamente e previamente definido como alternativo em caso de ausência de independência com algum membro do comitê.

É importante também que os canais de denúncias sejam acessíveis a terceiros e ao público externo.

Para garantir a efetividade de seus canais, é necessário que a empresa tenha políticas que garantam a proteção ao denunciante de boa-fé como, por exemplo, o recebimento de denúncias anônimas e a proibição de retaliação aos denunciantes, além de tratamento imparcial e com total autonomia dos responsáveis pelo programa de compliance.



Diretrizes

Implementação de canais de denúncia (urnas, telefone ou internet), que possibilitem o contato direto (sigiloso ou não) dos funcionários com os responsáveis pelo programa de integridade. Devem ser criadas regras que permitam que as denúncias sejam tratadas de forma imparcial e com total autonomia pelos responsáveis pelo programa.



Situação identificada

Não existe atualmente um canal formal de denúncias na DECAL Brasil.



ID

11

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de empresas terceirizadas, onde todo o processo esteja devidamente descrito e claro.



- A política deve deixar claro para as possíveis prestadoras de serviço todo o processo de contratação, assim como suas responsabilidades (documentação necessária da empresa e do funcionário, ciência dos códigos de ética e conduta da DECAL);
- A política deve deixar claros para o departamento de RH todas as etapas e requerimentos a serem preenchidos antes da contratação (análise de independência da contratada junto a órgãos públicos, agências reguladoras, clientes, fornecedores e funcionários da DECAL);
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Apresentação e requerimento de ciência das políticas da DECAL pelas empresas terceirizadas;
- Detalhamento das responsabilidades do terceiro no relacionamento com funcionários, clientes e fornecedores da DECAL;
- Punições aplicáveis em caso de descumprimento de termos de relacionamento definidos.

Diretrizes



1. Elaborar uma política formal para contratação de funcionários terceirizados. Na política deve conter detalhadamente os procedimentos para contratação, supervisão, prestação dos serviços, utilização de agentes intermediários e principalmente em situações de risco elevado.

Deve conter na política as aplicações e responsabilidades de cada uma das partes, com clara apresentação das punições em caso de descumprimento de qualquer cláusula definida no contrato;

2. Mapear os riscos (ex.: responsabilidades legais) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de terceiros.

Situação identificada



Verificamos que existem manuais de contratação de empresas, incluindo terceirizados, que direcionam aos procedimentos necessários. Verificamos que os procedimentos não mencionam claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

12

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de agentes públicos como prestador de serviços, onde todo o processo para efetivação e aprovação esteja devidamente descrito e claro.



A política deve deixar claros para o gestor contratante todas as etapas do processo de contratação e os fatores a serem considerados na decisão de efetivação:

- Avaliação e atestação de conhecimento técnico do agente;
- Avaliação da adequação do valor da contratação (valor condizente com o serviço prestado em relação ao mercado);
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do agente público com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Aprovação do Comitê de Compliance e da alta administração para a contratação.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
2. Mapear os riscos (ex.: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
3. Existência de políticas e procedimentos no relacionamento da empresa com agentes públicos. A política deve deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:
 - Participação em licitações;
 - Obtenção de licenças;
 - Autorizações e permissões;
 - Situações de fiscalização ou regulação;
 - Contratação de atuais e ex-agentes públicos.



Situação identificada

Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;

Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos.



ID
13

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de ex-agentes públicos, onde todo o processo para efetivação e aprovação esteja devidamente descrito e claro.



A política deve deixar claros para o gestor contratante todas as etapas do processo e os fatores a serem considerados na decisão de efetivação da contratação:

- Avaliação e atestação de conhecimento técnico do ex-agente;
- Avaliação da adequação do valor da contratação (valor condizente com o serviço prestado em relação ao mercado);
- Avaliar se, quando agente público, o contratado tinha relacionamento com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento (ou nível superior) onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Aprovação do Comitê de Compliance e da alta administração para a contratação.

Diretrizes



1. Mapear os riscos (ex.: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
2. Existência de políticas e procedimentos no relacionamento da empresa com agentes públicos. A política deve deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:
 - Participação em licitações;
 - Obtenção de licenças;
 - Autorizações e permissões;
 - Situações de fiscalização ou regulação;
 - Contratação de atuais e ex-agentes públicos.

Situação identificada



1. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
2. Não identificamos nenhuma política formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados necessários para realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos ou ex-agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhado de outro membro da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos.

ID

14

Recomendações

Formalizar uma política de relacionamento com fornecedores, onde estejam detalhadamente apresentadas as seguintes etapas do processo:



- Fluxograma de compras e pagamentos;
- Regras de negociação com agentes públicos (ex.: realização de negociações somente acompanhados por mais de um membro da DECAL);
- Regras para seleção de fornecedores (para compras regulares ou emergenciais), com informações de quantidade mínima de cotações necessárias, avaliação técnica (quando aplicável), avaliação do fornecedor e suas relações;
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do fornecedor com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Regras de acompanhamento e validação da prestação do serviço ou entrega do material pelo fornecedor;
- Regras de aprovação dos pagamentos (alçadas de aprovação);
- Regras para concessão de hospitalidade, brindes, patrocínio e participação em eventos.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos;
2. Mapear os riscos (ex.: pessoas ligadas a órgãos públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para oferecimento de patrocínios e doações;
3. Existência de políticas e procedimentos no o oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro.



Diretrizes



A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:

- Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;
- Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;

4. Elaborar uma política formal para concessão de patrocínios e doações. Na política devem estar claros os requisitos de avaliação e escolha dos beneficiários.

Situação identificada



1 e 3. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos de acordo com a lei anticorrupção.

2. Não existe nenhum procedimento formal que direcione os funcionários da DECAL no oferecimento de patrocínios e doações de acordo com a lei anticorrupção.

4. Verificamos no manual de ética e conduta que o tema de doações e patrocínios são tratados exclusivamente no tópico "Código de Conduta Empresarial". Consideramos que deve haver um melhor detalhamento do assunto de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID

16

Recomendações

Formalizar uma política de relacionamento com clientes, onde estejam detalhadamente apresentadas as seguintes etapas do processo:



- Fluxograma de Receita e Contas a Receber;
- Regras de negociação com agentes públicos (ex.: realização de negociações somente acompanhados por mais de um membro da DECAL);
- Avaliação financeira do cliente;
- Regras de concessão de descontos junto aos clientes;
- Regras de acompanhamento e atestação da prestação do serviço por parte da DECAL;
- Regras de independência e relacionamento com clientes e suas terceirizadas (ex.: fiscalizadora da Petrobrás);
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do cliente com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Aprovação da escolha do cliente pela diretoria da DECAL Brasil;
- Caso a escolha não seja realizada exclusivamente por preço (avaliação técnica e de mercado), devem ser requeridas explicações formais da decisão e avaliação da necessidade de aprovação adicional por parte da Matriz DECAL;
- Regras para concessão de hospitalidade, brindes, patrocínio e participação em eventos.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
2. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos;
3. Mapear os riscos (ex.: pessoas ligadas a órgãos públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para oferecimento de patrocínios e doações;



Diretrizes

4. Existência de políticas e procedimentos no o oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro.



A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:

- Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;
- Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;

5. Elaborar uma política formal para concessão de patrocínios e doações. Na política devem estar claros os requisitos de avaliação e escolha dos beneficiários.

Situação identificada

1. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;



2 e 4. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos de acordo com a lei anticorrupção.

3. Não existe nenhum procedimento formal que direcione os funcionários da DECAL no oferecimento de patrocínios e doações de acordo com a lei anticorrupção.

5. Verificamos no manual de ética e conduta que o tema de doações e patrocínios são tratados exclusivamente no tópico "Código de Conduta Empresarial". Consideramos que deve haver um melhor detalhamento do assunto de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID

17

Recomendações



Formalizar uma política de contratação de funcionários, onde todo o processo esteja devidamente descrito e claro.

- A política deve deixar claro para o candidato todo o processo de contratação;
- A política deve deixar claras para o departamento de RH todas as etapas e requerimentos necessários (análise de independência junto a clientes, fornecedores, vínculos com agentes públicos, ex-agentes públicos e funcionários da DECAL) para contratação de funcionários;
- A política deve deixar claras para o gestor contratante todas as etapas do processo e os fatores a serem considerados na decisão de efetivação da contratação de terceiro;
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento (ou nível superior) onde a ausência de independência se aplicar (caso exista).

Diretrizes



1. Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa);
2. O código de ética e conduta deve ser claro para todos os funcionários e amplamente divulgado, e conter, no mínimo, os principais tópicos de compliance:
 - a) Os princípios e os valores adotados pela empresa relacionados a questões de ética e integridade;
 - b) As políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento da empresa com o setor público;
 - c) Atitudes consideradas como inaceitáveis (ex.: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada); Prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro; oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente; embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias.
 - d) divulgação clara dos canais de comunicação da empresa;
 - e) previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da empresa.

Situação identificada



Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID

19

Recomendações



Formalizar uma política de relacionamento junto a colegas de trabalho, detalhando quais os comportamentos esperados no relacionamento entre funcionários da DECAL:

- Definir as regras de relacionamento entre funcionários;
- Garantir um canal de comunicação direta dos funcionários junto ao Comitê de Compliance e ao RH.

Diretrizes



Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa).

Situação identificada



Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID
20

Recomendações

Formalizar uma política de reembolso de despesas, detalhando os seguintes tópicos:



- Aplicabilidade da política (cargos e atividades);
- Eventos aplicáveis ao reembolso (ex.: almoço, jantar, outros);
- Valores reembolsáveis (limite de valor por evento e cargo do funcionário);
- Itens não aplicáveis a reembolso (ex.: bebidas alcoólicas);
- Regras para solicitação e aprovação do reembolso.

Diretrizes

Existência de políticas e procedimentos no oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro.



A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:

- Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;
- Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas.

Situação identificada

Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.



ID
25

Recomendações

Criar um programa de capacitação dos membros do comitê de Compliance para a periódica atualização de novas regulamentações, novas metodologias de avaliação e acompanhamento das ações e resultados.



- Criar uma grade de treinamentos específica sobre o tema;
- Definir e avaliar os possíveis treinamentos externos para capacitação.

Diretrizes

1. A área de compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições constantes do Programa;
2. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa;
3. Implementar uma grade de treinamentos obrigatórios de acordo com a área, cargo e nível de interação com agentes externos (público e privado), que inclua os treinamentos relacionados ao programa de integridade (valores, canais de comunicação disponíveis, punições, etc.)



Situação identificada

- 1 e 2. Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção, para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.
3. Não existe formalizada uma grade de treinamentos de compliance para todos os funcionários da DECAL, independente de cargo e área, disponível a todos os funcionários da empresa.



ID
26

Recomendações

Criar uma grade formal de treinamentos por área e cargo, disponível a todos os funcionários e gestores da DECAL relacionados a Compliance.



Diretrizes

1. Investimentos destinados a comunicação e treinamento para implementação e manutenção do programa de Compliance;
2. Implementar uma grade de treinamentos obrigatórios de acordo com a área, cargo e nível de interação com agentes externos (público e privado), que inclua os treinamentos relacionados ao programa de integridade (valores, canais de comunicação disponíveis, punições, etc.).



Situação identificada

1. Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção, para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance;
2. Não existe formalizada uma grade de treinamentos de compliance para todos os funcionários da DECAL, independente de cargo e área, disponível a todos os funcionários da DECAL.



5º pilar) Monitoramento contínuo

ID
28

Recomendações

Implementar uma rotina formal e periódica (ex.: semestral ou anual) de avaliação e monitoramento do programa de compliance da DECAL com apresentação dos resultados do programa:



- Relatórios regulares sobre as rotinas do Programa de Compliance ou sobre investigações relacionadas;
- Tendências verificadas nas reclamações dos clientes, fornecedores e colaboradores da empresa;
- Informações obtidas do canal de denúncias;
- Relatórios de agências governamentais reguladoras ou fiscalizadoras.

Diretrizes



A empresa deve elaborar um plano de monitoramento para verificar a efetiva implementação do Programa de Integridade. O monitoramento pode ser realizado através das seguintes ferramentas:

- Relatórios regulares sobre as rotinas do Programa de Compliance ou sobre investigações relacionadas;
- Tendências verificadas nas reclamações dos clientes da empresa;
- Informações obtidas do canal de denúncias;
- Relatórios de agências governamentais reguladoras ou fiscalizadoras.

Situação identificada



Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.

Book de Recomendações



ID

1

Recomendações

Criar um comitê formal de Compliance com membros, papéis e responsabilidades definidos. O Comitê deve possuir independência e autonomia nas suas atividades e ser composto por membros de diferentes áreas e níveis hierárquicos.

- Definir um responsável pelo Comitê;
- Definir os membros do Comitê;
- Definir uma rotina periódica de reunião (ex.: mensal);
- Definir os responsáveis alternativos em caso de ausência de independência;
- Divulgar de forma formal e ampla a todos os funcionários a existência, papéis e responsabilidades do Comitê;
- Incluir a área de Compliance no orçamento anual da empresa, garantindo assim a disponibilização de recursos para atuação do comitê responsável.



Diretrizes

1. Criação de um comitê responsável pela área de Compliance com a disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados;
2. A área de Compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições constantes do Programa.
3. Destinação de recursos adequados para implementação e manutenção do Programa de Integridade;
4. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter autonomia para tomar decisões e implementar as ações requeridas para seu correto funcionamento e ter autoridade para apontar mudanças necessárias. Não obstante, a alta direção deve apoiar aquelas correções capazes de mitigar riscos consideráveis, ainda que elas sejam vistas por alguns setores da empresa como dispendiosas;



Diretrizes

5. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa;
6. Garantir a segurança e independência para os membros responsáveis pela implementação e coordenação do programa de integridade, criando mecanismos de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições;
7. O Programa de Integridade deve ser implementado considerando o porte e as especificidades da empresa: organização hierárquica, quantidade funcionários, setor de mercado, nível de interação com a administração pública e participações societárias.
8. Investimentos destinados a comunicação e treinamento para implementação e manutenção do programa de Compliance.



Situação identificada

Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.



ID

2

Recomendações

Atualizar o código de ética e conduta da DECAL, anexos e políticas, contemplando os principais tópicos de Compliance, tais como:



- Divulgação de princípios e valores de integridade da empresa de forma clara e objetiva;
- Definição clara dos comportamentos e atitudes esperados dos funcionários da DECAL;
- Divulgação dos canais de comunicação, programas e comitê de Compliance;
- Divulgação clara e de fácil compreensão dos atos considerados como ilícitos pela legislação;
- Divulgação clara e de fácil compreensão das sanções aplicadas em caso de descumprimento dos valores e diretrizes da empresa por parte dos funcionários da DECAL;
- Divulgação de todas as políticas e procedimentos de contratação (funcionários, terceiros, agentes públicos e ex-agentes públicos);
- Divulgação das políticas de relacionamento com fornecedores (negociação, política de brindes, política de hospitalidade, eventos e patrocínios);
- Divulgação das políticas de relacionamento com clientes (negociação, política de brindes, política de hospitalidade, eventos e patrocínios);
- Divulgação da política de reembolso de despesas;
- Divulgação da política de relacionamento com colegas de trabalho (funcionários DECAL);
- Divulgação da política de relacionamento com empresas terceirizadas prestadoras de serviço (contratadas pela DECAL);
- Divulgação da política de avaliação de desempenho individual.

Diretrizes

1 e 2. Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa);



Diretrizes

- 
3. O código de ética e conduta deve ser claro para todos os funcionários e amplamente divulgado, e conter, no mínimo, os principais tópicos de integridade:
- a) Os princípios e os valores adotados pela empresa relacionados a questões de ética e integridade;
 - b) As políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento da empresa com o setor público;
 - c) Atitudes consideradas como inaceitáveis (ex.: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada); Prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro; oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente; embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias.
 - d) divulgação clara dos canais de comunicação da empresa;
 - e) previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da empresa.
4. Devem estar claras, para todos os funcionários e agentes que se relacionam com a empresa, as punições aplicadas em caso de descumprimento das regras ou valores apresentados nos códigos da empresa.
5. Elaboração de normas internas para tratativas de investigações por denúncias. As normas devem conter os principais aspectos para avaliação do caso:
- Prazos;
 - Responsáveis pela apuração das denúncias;
 - Identificação da instância ou da autoridade para a qual os resultados das investigações deverão ser reportados.

Situação identificada



Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID

3

Recomendações



Atualizar periodicamente (ex. anualmente) o código de ética e conduta da DECAL. Adicionalmente, implementar uma rotina de renovação de conhecimento do código por parte dos funcionários anualmente.

Diretrizes



1. Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa);
2. O código de ética e conduta deve ser claro para todos os funcionários e amplamente divulgado, e conter, no mínimo, os principais tópicos de compliance:
 - a) Os princípios e os valores adotados pela empresa relacionados a questões de ética e integridade;
 - b) As políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento da empresa com o setor público;
 - c) Atitudes consideradas como inaceitáveis (ex.: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada); Prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro; oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente; embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias.
 - d) Divulgação clara dos canais de comunicação da empresa;
 - e) Previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da empresa.

Situação identificada



Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção. Adicionalmente, encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção, para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.

ID

4

Recomendações



Criar um procedimento de respostas emergenciais, com a definição do responsável por coordenar os procedimentos de avaliação, aprovação das ações e comunicação quando um ato lesivo envolvendo a DECAL tornar-se público ou passível de impacto significativo à imagem da empresa.

- Definir os membros responsáveis por coordenar todas as ações necessárias para avaliação e tomada de decisão;
- Definir como será a comunicação formal a todos os funcionários da empresa (quando considerado necessário);
- Definir os responsáveis pela comunicação com todos os *stakeholders* da empresa;
- Definir os responsáveis por avaliar e aprovar as ações a serem tomadas.

Diretrizes



Reafirmação do comprometimento com o programa de integridade pela alta direção na ocorrência de eventuais atos lesivos realizados por membros da administração.

Situação identificada



Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.

ID

5

Recomendações

Criar um canal formal de comunicação (canal de denúncia), disponível a todos os funcionários, terceiros e público externo, e sigiloso. As demandas devem ser tratadas por membros do comitê de Compliance, ou membro devidamente e previamente definido como alternativo em caso de ausência de independência com algum membro do comitê.

É importante também que os canais de denúncias sejam acessíveis a terceiros e ao público externo.

Para garantir a efetividade de seus canais, é necessário que a empresa tenha políticas que garantam a proteção ao denunciante de boa-fé como, por exemplo, o recebimento de denúncias anônimas e a proibição de retaliação aos denunciantes, além de tratamento imparcial e com total autonomia dos responsáveis pelo programa de compliance.



Diretrizes

Implementação de canais de denúncia (urnas, telefone ou internet), que possibilitem o contato direto (sigiloso ou não) dos funcionários com os responsáveis pelo programa de integridade. Devem ser criadas regras que permitam que as denúncias sejam tratadas de forma imparcial e com total autonomia pelos responsáveis pelo programa.



Situação identificada

Não existe atualmente um canal formal de denúncias na DECAL Brasil.



ID

6

Recomendações



Realizar um mapeamento de identificação de conflitos de interesse e ausência de independência dos funcionários para identificação, monitoramento e acompanhamento de relacionamentos internos e externos:

- Criar uma confirmação anual de independência dos funcionários (de acordo com critérios de relevância);
- Criar mapa de independência dos funcionários junto a clientes, fornecedores, agentes públicos, ex-agentes públicos, governos (municipal, estadual e federal) e junto ao Porto de Suape.

Diretrizes



1. Avaliação periódica dos riscos e interações da DECAL considerando as características do mercado onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). O mapeamento deve considerar também a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa;
2. Mapear os riscos (ex.: responsabilidades legais) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de terceiros.

Situação identificada



1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos nas interações da DECAL com clientes, fornecedores e órgãos públicos.

Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;

2. Verificamos que existem manuais de contratação de empresa, incluindo terceirizados, que direcionam os procedimentos necessários. Verificamos que os procedimentos não descrevem de forma objetiva as atividades e não mencionam claramente as questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

7

Recomendações



Mapear os riscos de relacionamento externos da DECAL com agentes públicos, ex-agentes públicos, fornecedores e clientes, que possam estimular ou facilitar a realização de atos ilícitos. A documentação deve ser disponibilizada para os líderes de área que mantém o relacionamento com o agente.

Estes riscos devem ser monitorados e atualizados periodicamente (ex.: mensalmente ou trimestralmente).

Diretrizes



1. Mapear situações ou fatores que possam facilitar, camuflar ou contribuir para prática de atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira;
2. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
3. Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa;
4. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
5. Mapear os riscos (ex.: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
6. Mapear os riscos (ex.: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;

Diretrizes



7. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.

Situação identificada



1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos da DECAL. Quanto à disponibilização de procedimentos formais, identificamos manuais que descrevem as atividades e setores responsáveis por realizar a rotina das principais áreas (contratação, inspeção de materiais). Ao avaliarmos a documentação, verificamos que estas não mencionam de forma clara questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção;
2. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;
3. Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;
4. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos;
5. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
6. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.

ID
8

Recomendações



Implementar controles que mitiguem os riscos mapeados na relação da DECAL com clientes, fornecedores, órgãos públicos ou com a Matriz da DECAL, que possam estimular ou facilitar a realização de atos ilícitos.

Adicionalmente, formalizar políticas detalhando os processos relacionados a estes controles desenhados.

Diretrizes



1. Desenvolver políticas com o objetivo de aumentar o controle sobre as situações de risco e diminuir as chances de ocorrência de atos lesivos;
2. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
3. Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa;
4. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
5. Mapear os riscos (ex.: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
6. Mapear os riscos (ex.: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;

Diretrizes



7. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.

Situação identificada



1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos da DECAL. Quanto à disponibilização de procedimentos formais, identificamos manuais que descrevem as atividades e setores responsáveis por realizar a rotina das principais áreas (contratação, inspeção de materiais). Ao avaliarmos a documentação, verificamos que esta não menciona claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.
2. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;
- 3 e 4. Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações.
5. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos;
6. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
7. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.

ID

9

Recomendações



Mapear junto aos clientes e fornecedores relevantes da DECAL os manuais de conduta disponíveis, avaliar a restrição destes documentos em comparação aos manuais de conduta da DECAL e, caso estes sejam mais restritivos, disponibilizá-los a todos os funcionários da DECAL que se relacionam com estes.

Diretrizes



1. Avaliação periódica dos riscos e interações da DECAL considerando as características do mercado onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). O mapeamento deve considerar também a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa;
2. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
3. Mapear os riscos (ex.: responsabilidades legais) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de terceiros.

Situação identificada



1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos nas interações da DECAL com clientes, fornecedores e órgãos públicos. Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;
2. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;
3. Verificamos que existem manuais de contratação de empresa, incluindo terceirizados, que direcionam aos procedimentos necessários. Verificamos que os procedimentos não descrevem de forma objetiva as atividades e não mencionam claramente as questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

10

Recomendações

Mapear e formalizar, em documentação acessível a cada um dos líderes de área, os riscos de relacionamento (documentação para obtenção de licenças, acompanhamento e validação da operação) com órgãos reguladores:



- a) Agência nacional de petróleo (ANP);
- b) Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos (CPRH);
- c) Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ);
- d) Governo Federal;
- e) Governo Estadual;
- f) Governo Municipal;
- g) Receita Federal;
- h) Porto de Suape.

Diretrizes

1. Avaliação periódica dos riscos e interações da DECAL considerando as características do mercado onde a empresa atua (cultura local, nível de regulação estatal, histórico de corrupção). O mapeamento deve considerar também a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção, inclusive ligadas a licitações e contratos, e o impacto desses atos lesivos nas operações da empresa;

2. Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa.



Situação identificada

Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos nas interações da DECAL com clientes, fornecedores e órgãos públicos.

Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações.



ID

11

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de empresas terceirizadas, onde todo o processo esteja devidamente descrito e claro.



- A política deve deixar claro para as possíveis prestadoras de serviço todo o processo de contratação, assim como suas responsabilidades (documentação necessária da empresa e do funcionário, ciência dos códigos de ética e conduta da DECAL);
- A política deve deixar claros para o departamento de RH todas as etapas e requerimentos a serem preenchidos antes da contratação (análise de independência da contratada junto a órgãos públicos, agências reguladoras, clientes, fornecedores e funcionários da DECAL);
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Apresentação e requerimento de ciência das políticas da DECAL pelas empresas terceirizadas;
- Detalhamento das responsabilidades do terceiro no relacionamento com funcionários, clientes e fornecedores da DECAL;
- Punições aplicáveis em caso de descumprimento de termos de relacionamento definidos.

Diretrizes



1. Elaborar uma política formal para contratação de funcionários terceirizados. Na política deve conter detalhadamente os procedimentos para contratação, supervisão, prestação dos serviços, utilização de agentes intermediários e principalmente em situações de risco elevado.

Deve conter na política as aplicações e responsabilidades de cada uma das partes, com clara apresentação das punições em caso de descumprimento de qualquer cláusula definida no contrato;

2. Mapear os riscos (ex.: responsabilidades legais) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de terceiros.

Situação identificada



Verificamos que existem manuais de contratação de empresas, incluindo terceirizados, que direcionam aos procedimentos necessários. Verificamos que os procedimentos não mencionam claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

12

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de agentes públicos como prestador de serviços, onde todo o processo para efetivação e aprovação esteja devidamente descrito e claro.



A política deve deixar claros para o gestor contratante todas as etapas do processo de contratação e os fatores a serem considerados na decisão de efetivação:

- Avaliação e atestação de conhecimento técnico do agente;
- Avaliação da adequação do valor da contratação (valor condizente com o serviço prestado em relação ao mercado);
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do agente público com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Aprovação do Comitê de Compliance e da alta administração para a contratação.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
2. Mapear os riscos (ex.: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
3. Existência de políticas e procedimentos no relacionamento da empresa com agentes públicos. A política deve deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:
 - Participação em licitações;
 - Obtenção de licenças;
 - Autorizações e permissões;
 - Situações de fiscalização ou regulação;
 - Contratação de atuais e ex-agentes públicos.



Situação identificada

Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;

Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos.



ID
13

Recomendações

Formalizar uma política de contratação de ex-agentes públicos, onde todo o processo para efetivação e aprovação esteja devidamente descrito e claro.



A política deve deixar claros para o gestor contratante todas as etapas do processo e os fatores a serem considerados na decisão de efetivação da contratação:

- Avaliação e atestação de conhecimento técnico do ex-agente;
- Avaliação da adequação do valor da contratação (valor condizente com o serviço prestado em relação ao mercado);
- Avaliar se, quando agente público, o contratado tinha relacionamento com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento (ou nível superior) onde a ausência de independência se aplicar (caso exista);
- Aprovação do Comitê de Compliance e da alta administração para a contratação.

Diretrizes



1. Mapear os riscos (ex.: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
2. Existência de políticas e procedimentos no relacionamento da empresa com agentes públicos. A política deve deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:
 - Participação em licitações;
 - Obtenção de licenças;
 - Autorizações e permissões;
 - Situações de fiscalização ou regulação;
 - Contratação de atuais e ex-agentes públicos.

Situação identificada



1. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
2. Não identificamos nenhuma política formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados necessários para realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos ou ex-agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhado de outro membro da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos.

ID

14

Recomendações

Formalizar uma política de relacionamento com fornecedores, onde estejam detalhadamente apresentadas as seguintes etapas do processo:



- Fluxograma de compras e pagamentos;
- Regras de negociação com agentes públicos (ex.: realização de negociações somente acompanhados por mais de um membro da DECAL);
- Regras para seleção de fornecedores (para compras regulares ou emergenciais), com informações de quantidade mínima de cotações necessárias, avaliação técnica (quando aplicável), avaliação do fornecedor e suas relações;
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do fornecedor com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Regras de acompanhamento e validação da prestação do serviço ou entrega do material pelo fornecedor;
- Regras de aprovação dos pagamentos (alçadas de aprovação);
- Regras para concessão de hospitalidade, brindes, patrocínio e participação em eventos.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos;
2. Mapear os riscos (ex.: pessoas ligadas a órgãos públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para oferecimento de patrocínios e doações;
3. Existência de políticas e procedimentos no o oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro.



Diretrizes



A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:

- Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;
- Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;

4. Elaborar uma política formal para concessão de patrocínios e doações. Na política devem estar claros os requisitos de avaliação e escolha dos beneficiários.

Situação identificada



1 e 3. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos de acordo com a lei anticorrupção.

2. Não existe nenhum procedimento formal que direcione os funcionários da DECAL no oferecimento de patrocínios e doações de acordo com a lei anticorrupção.

4. Verificamos no manual de ética e conduta que o tema de doações e patrocínios são tratados exclusivamente no tópico "Código de Conduta Empresarial". Consideramos que deve haver um melhor detalhamento do assunto de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID

15

Recomendações



Desenhar e implementar uma avaliação prévia (*due diligence*) dos fornecedores e terceiros a ser realizada antes da efetivação da contratação. Na descrição do procedimento de contratação, devem estar claros os itens a serem avaliados e os responsáveis pela realização da avaliação e aprovação do fornecedor ou terceiro.

- Pesquisa (investigação) em mídias públicas;
- Consulta do Cadastro Nacional Empresas Inidôneas e Suspensas (CIES);
- Consulta do Cadastro Nacional de Empresa Punidas (CNEP);
- Pesquisa de Pessoas Politicamente Expostas - PPE (alta direção).

Diretrizes



Desenvolver políticas com o objetivo de aumentar o controle sobre as situações de risco e diminuir as chances de ocorrência de atos lesivos.

Situação identificada



1. Verificamos que a DECAL Brasil possui procedimentos para contratação de fornecedores e terceiros:

- Contratação, avaliação e homologação de fornecedores;
- Contratação de serviços;
- Cadastro e homologação de fornecedores.

Nesta documentação é possível identificarmos os procedimentos de contratação (avaliação de certificados do fornecedor: ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001) e atualização do cadastro, porém está muito relacionada a questões técnicas da prestação do serviço e não mencionam claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção.

ID

16

Recomendações

Formalizar uma política de relacionamento com clientes, onde estejam detalhadamente apresentadas as seguintes etapas do processo:



- Fluxograma de Receita e Contas a Receber;
- Regras de negociação com agentes públicos (ex.: realização de negociações somente acompanhados por mais de um membro da DECAL);
- Avaliação financeira do cliente;
- Regras de concessão de descontos junto aos clientes;
- Regras de acompanhamento e atestação da prestação do serviço por parte da DECAL;
- Regras de independência e relacionamento com clientes e suas terceirizadas (ex.: fiscalizadora da Petrobrás);
- Avaliação e mapeamento de relacionamentos do cliente com funcionários da DECAL e/ou órgãos reguladores da DECAL;
- Aprovação da escolha do cliente pela diretoria da DECAL Brasil;
- Caso a escolha não seja realizada exclusivamente por preço (avaliação técnica e de mercado), devem ser requeridas explicações formais da decisão e avaliação da necessidade de aprovação adicional por parte da Matriz DECAL;
- Regras para concessão de hospitalidade, brindes, patrocínio e participação em eventos.

Diretrizes

1. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
2. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos;
3. Mapear os riscos (ex.: pessoas ligadas a órgãos públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para oferecimento de patrocínios e doações;



Diretrizes

4. Existência de políticas e procedimentos no o oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro.



A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:

- Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;
- Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;

5. Elaborar uma política formal para concessão de patrocínios e doações. Na política devem estar claros os requisitos de avaliação e escolha dos beneficiários.

Situação identificada

1. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;



2 e 4. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos de acordo com a lei anticorrupção.

3. Não existe nenhum procedimento formal que direcione os funcionários da DECAL no oferecimento de patrocínios e doações de acordo com a lei anticorrupção.

5. Verificamos no manual de ética e conduta que o tema de doações e patrocínios são tratados exclusivamente no tópico "Código de Conduta Empresarial". Consideramos que deve haver um melhor detalhamento do assunto de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID

17

Recomendações



Formalizar uma política de contratação de funcionários, onde todo o processo esteja devidamente descrito e claro.

- A política deve deixar claro para o candidato todo o processo de contratação;
- A política deve deixar claras para o departamento de RH todas as etapas e requerimentos necessários (análise de independência junto a clientes, fornecedores, vínculos com agentes públicos, ex-agentes públicos e funcionários da DECAL) para contratação de funcionários;
- A política deve deixar claras para o gestor contratante todas as etapas do processo e os fatores a serem considerados na decisão de efetivação da contratação de terceiro;
- Avaliação e aprovação adicional do gestor do departamento (ou nível superior) onde a ausência de independência se aplicar (caso exista).

Diretrizes



1. Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa);
2. O código de ética e conduta deve ser claro para todos os funcionários e amplamente divulgado, e conter, no mínimo, os principais tópicos de compliance:
 - a) Os princípios e os valores adotados pela empresa relacionados a questões de ética e integridade;
 - b) As políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento da empresa com o setor público;
 - c) Atitudes consideradas como inaceitáveis (ex.: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada); Prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro; oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente; embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias.
 - d) divulgação clara dos canais de comunicação da empresa;
 - e) previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da empresa.

Situação identificada



Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID
18

Recomendações

Formalizar uma política do processo de avaliação de desempenho, clara e transparente a todos os níveis e cargos aplicáveis, definindo o cronograma, metas, responsáveis, regras e procedimentos de avaliação de desempenho individual.



Diretrizes

O monitoramento da política de metas da empresa é importante para que não seja transmitida a orientação de se fechar negócio a todo custo, em detrimento da manutenção de uma conduta ética.



Situação identificada

Não existe uma política formal do processo de avaliação de desempenho, clara e transparente a todos os funcionários da DECAL, definindo o cronograma, metas, responsáveis, regras e procedimentos de avaliação de desempenho individual. Existem metas definidas para os funcionários da DECAL, com exceção dos gerentes, de acordo com o programa de participação dos resultados.



ID

19

Recomendações



Formalizar uma política de relacionamento junto a colegas de trabalho, detalhando quais os comportamentos esperados no relacionamento entre funcionários da DECAL:

- Definir as regras de relacionamento entre funcionários;
- Garantir um canal de comunicação direta dos funcionários junto ao Comitê de Compliance e ao RH.

Diretrizes



Implementar um manual de ética e conduta, onde os valores e comportamentos esperados de todos os funcionários estejam divulgados de forma clara e objetiva para o público interno (funcionários) e externo (agentes que se relacionam com a empresa).

Situação identificada



Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.

ID
20

Recomendações

Formalizar uma política de reembolso de despesas, detalhando os seguintes tópicos:



- Aplicabilidade da política (cargos e atividades);
- Eventos aplicáveis ao reembolso (ex.: almoço, jantar, outros);
- Valores reembolsáveis (limite de valor por evento e cargo do funcionário);
- Itens não aplicáveis a reembolso (ex.: bebidas alcoólicas);
- Regras para solicitação e aprovação do reembolso.

Diretrizes

Existência de políticas e procedimentos no oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agente público nacional ou estrangeiro.



A política deve atentar para as legislações existentes (ex.: FCPA, UK Bribery Act) e deixar claro para todos os envolvidos os procedimentos definidos para mitigar riscos como:

- Oferecimento de presente ou hospitalidade podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas;
- Convites para feiras e exposições de produtos, recepções e jantares sociais e de negócios podem ser utilizados para ocultar o pagamento de vantagens indevidas.

Situação identificada

Verificamos que existem dois documentos "Compromisso Ético" e "Código de Conduta final DECAL Brasil" formalizados na DECAL que tratam sobre ética e conduta. Ao verificarmos as documentações, identificamos que estas não deixam clara a abrangência da instrução de acordo com os requerimentos da lei anticorrupção.



ID
21

Recomendações

Incluir nos contratos, seja a DECAL Brasil figurada como contratada ou como contratante, cláusulas anticorrupção e outras prevenções legais. Avaliar junto aos assessores jurídicos a inclusão das seguintes cláusulas:



- Atender a todas regulamentações de anticorrupção locais e estrangeiras aplicáveis a DECAL Brasil e suas controladas e controladoras;
- Permitir a realização de auditoria interna e independente dos livros e registros do agente ou parceiro de negócios para garantir o cumprimento do exposto;
- Rescindir o contrato com o agente ou parceiro de negócio como resultado de qualquer violação das normas aplicáveis na lei anticorrupção e regulamentos ou representações de empresas afins;
- Exigir que terceiros mantenham seus livros e registros precisos e também participem de treinamento relacionado à lei anticorrupção.

Diretrizes

Desenvolver políticas com o objetivo de aumentar o controle sobre as situações de risco e diminuir as chances de ocorrência de atos lesivos.



Situação identificada

Verificamos que todos os contratos da DECAL Brasil são encaminhados para apreciação da equipe jurídica da empresa. Contudo fomos informados que nem todos os contratos possuem explicitamente as atribuições de cada uma das partes, seja a DECAL Brasil figurada como contratante ou contratada, em relação à lei anticorrupção.



ID
22

Recomendações

Divulgar a criação do programa e políticas de Compliance da DECAL a todos os funcionários da empresa através da alta administração, reforçando sua adesão e total suporte ao programa.



Diretrizes

1. Comunicação de comprometimento e apoio da alta direção com o programa de compliance para criação e atuação do programa;
2. Divulgação da adesão e comprometimento da alta direção ao programa de compliance. Esta divulgação deve ser realizada junto ao compromisso com a ética e integridade para o público interno, além de terceiros, clientes e sociedade em geral;
3. Divulgação da alta direção com relação a sua atuação na supervisão e acompanhamento do programa de compliance. A alta direção deve garantir a ocorrência de ações corretivas em ocorrências de irregularidades;
4. Reafirmação do total e irrestrito comprometimento ao programa de compliance pela alta administração, junto aos funcionários da média gerência (líderes de área), ressaltando a não tolerância do cometimento de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, ou qualquer outro agente que se relacione com a DECAL, assim como contrários aos princípios da empresa.



Situação identificada

Em entendimento realizado, fomos informados que existiu uma comunicação formal da administração da DECAL Brasil de reafirmação dos valores da empresa para todos os funcionários após o envolvimento de um administrador da DECAL em escândalo de corrupção. Esta divulgação foi realizada para reforçar perante todos os funcionários os valores da empresa.



Entretanto, verificamos que o foco desta comunicação não foi especificamente o programa de compliance e este tema não faz parte das pautas das reuniões periódicas da administração.

ID
23

Recomendações



Criar um informativo da Gerência Geral da DECAL para todos os funcionários da empresa, reforçando sobre o código de conduta e ética, os valores da empresa e os canais de comunicação disponíveis, assim como os resultados das principais ações tomadas pelo Comitê de Compliance.

Diretrizes

1. Comunicação de comprometimento e apoio da alta direção com o programa;
2. Divulgação da adesão e comprometimento da alta administração (Gerente Geral e Gerentes) ao programa de Compliance. Esta divulgação deve ser realizada junto ao compromisso com a ética e integridade para o público interno, além de terceiros, cliente e sociedade em geral;
3. Divulgação da alta administração (Gerente Geral e Gerentes) com relação a sua atuação na supervisão e acompanhamento do programa de Compliance. A alta administração deve garantir a ocorrência de ações corretivas em ocorrências de irregularidades;
4. Reafirmação do comprometimento com o programa de integridade pela alta administração na ocorrência de eventuais atos lesivos realizados por membros da alta direção;
5. Reafirmação do total e irrestrito comprometimento ao programa de integridade, pela alta administração, junto aos funcionários da média gerência (líderes de área), ressaltando a não tolerância do cometimento de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, ou qualquer outro agente que se relacione com a DECAL, assim como contrários aos princípios da empresa.



Situação identificada



Em entendimento realizado, fomos informados que existiu uma comunicação formal da administração da DECAL Brasil de reafirmação dos valores da empresa para todos os funcionários após o envolvimento de um membro da alta administração da DECAL em atos lesivos à imagem da empresa. Esta divulgação foi realizada para reforçar perante todos os funcionários os valores da empresa.

Entretanto, verificamos que o foco desta comunicação não foi especificamente o programa de compliance e este tema não faz parte das pautas das reuniões periódicas da administração.

ID

24

Recomendações



Implementar uma rotina formal e estruturada de apresentação e comunicação das ações e resultados do programa de Compliance da DECAL em reuniões periódicas do Comitê de Compliance, apresentando os seguintes temas.

- Atividades realizadas (campanhas, treinamentos e auditorias);
- Acompanhamento de indicadores de Compliance;
- Apresentação dos chamados realizados nos canais de denúncias com as ações tomadas (respeitando o sigilo das denúncias e dos denunciantes).

Diretrizes

1. Inclusão na pauta permanente ou frequente, nas reuniões com a alta direção, das ações e dos resultados obtidos pelo comitê de Compliance;

2. Divulgação da alta direção com relação a sua atuação na supervisão e acompanhamento do programa de integridade. A alta administração deve garantir a ocorrência de ações corretivas em ocorrências de irregularidades.

3. Reafirmação do total e irrestrito comprometimento ao programa de integridade, pela alta direção, junto aos funcionários da média gerência (líderes de área), ressaltando a não tolerância do cometimento de atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira, ou qualquer outro agente que se relacione com a DECAL, assim como contrários aos princípios da empresa.



Situação identificada

1, 2 e 3. Em entendimento realizado, verificamos que são tratados assuntos relacionados a compliance nas reuniões da alta administração de acordo com a necessidade. Porém o acompanhamento é realizada caso a caso sem uma rotina formal e estruturada;

Verificamos que, apesar de não existir uma documentação formal e clara de comunicação e trato de atos lesivos, o procedimento padrão é o envolvimento da mais alta administração e esta é a responsável por comunicar e tratar caso a caso;

Foi definido que o responsável pela área de Compliance da DECAL é o gerente administrativo da empresa.

Em complemento, encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.



ID
25

Recomendações

Criar um programa de capacitação dos membros do comitê de Compliance para a periódica atualização de novas regulamentações, novas metodologias de avaliação e acompanhamento das ações e resultados.



- Criar uma grade de treinamentos específica sobre o tema;
- Definir e avaliar os possíveis treinamentos externos para capacitação.

Diretrizes

1. A área de compliance deve possuir recursos e condições para coordenar seus esforços com as áreas diretamente responsáveis pela execução das atividades de divulgação, treinamento, funcionamento do canal de denúncias e outros procedimentos, de modo a garantir que as ações sejam de fato realizadas conforme as definições constantes do Programa;
2. A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter competência para garantir que indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa;
3. Implementar uma grade de treinamentos obrigatórios de acordo com a área, cargo e nível de interação com agentes externos (público e privado), que inclua os treinamentos relacionados ao programa de integridade (valores, canais de comunicação disponíveis, punições, etc.)



Situação identificada

- 1 e 2. Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção, para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.
3. Não existe formalizada uma grade de treinamentos de compliance para todos os funcionários da DECAL, independente de cargo e área, disponível a todos os funcionários da empresa.



ID
26

Recomendações

Criar uma grade formal de treinamentos por área e cargo, disponível a todos os funcionários e gestores da DECAL relacionados a Compliance.



Diretrizes

1. Investimentos destinados a comunicação e treinamento para implementação e manutenção do programa de Compliance;
2. Implementar uma grade de treinamentos obrigatórios de acordo com a área, cargo e nível de interação com agentes externos (público e privado), que inclua os treinamentos relacionados ao programa de integridade (valores, canais de comunicação disponíveis, punições, etc.).



Situação identificada

1. Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção, para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance;
2. Não existe formalizada uma grade de treinamentos de compliance para todos os funcionários da DECAL, independente de cargo e área, disponível a todos os funcionários da DECAL.



ID

27

Recomendações



Implementar uma rotina formal e periódica (ex.: semestral ou anual) de avaliação dos controles implementados para monitoramento de riscos no relacionamento da DECAL com clientes, fornecedores, órgãos e agentes públicos ou com a matriz, que possam estimular ou facilitar a realização de atos ilícitos.

Diretrizes

1. Análise periódica de riscos e atualização das políticas com base em mudanças de cenário;
2. Mapear os riscos e atender todas as leis regentes para participação em processos licitatórios;
3. Mapear os riscos para atender a todas as regulamentações necessárias na obtenção de licenças, autorizações e permissões de operação da empresa;
4. Mapear os riscos e as regulamentações necessárias para atendimento às fiscalizações requeridas (clientes, fornecedores, órgãos públicos);
5. Mapear os riscos (ex: contratação de familiares, sócios, etc. de agentes públicos) para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
6. Mapear os riscos (ex: período mínimo de "quarentena") para atender a todas as regulamentações necessárias para contratação de ex-agentes públicos sem existência de conflito de interesse;
7. Mapear os riscos e atender a todas regulamentações necessárias para oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.



Situação identificada

1. Verificamos que não existe um mapeamento formal de riscos da DECAL. Quanto à disponibilização de procedimentos formais, identificamos manuais que descrevem as atividades e setores responsáveis por realizar a rotina das principais áreas (contratação, inspeção de materiais). Ao avaliarmos a documentação, verificamos que esta não menciona claramente questões de compliance de acordo com a lei anticorrupção;
2. Fomos informados que os contratos da DECAL são analisados pela equipe jurídica e encaminhados para avaliação da Gerência da DECAL;
- 3 e 4. Identificamos uma planilha com a listagem de licenças, alvarás e certificados que a DECAL precisa para seu funcionamento, porém, conforme verificamos, trata-se de um cronograma de acompanhamento de vigência e não de um mapeamento de riscos ou interações;
5. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de agentes públicos. Segundo informado pela Gerência, atualmente, quando é necessária alguma interação ou negociação com agentes públicos, os funcionários da DECAL tem o cuidado de sempre estar acompanhados de outro funcionário da empresa e reportar imediatamente aos seus superiores os resultados obtidos;
6. Não identificamos nenhum procedimento formal descrevendo quais os procedimentos e cuidados são necessários para a realização de contratação de ex-agentes públicos;
7. Não existe nenhum procedimento formal que direcione como os funcionários da DECAL devem se comportar com relação ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes a agentes públicos.



ID
28

Recomendações

Implementar uma rotina formal e periódica (ex.: semestral ou anual) de avaliação e monitoramento do programa de compliance da DECAL com apresentação dos resultados do programa:



- Relatórios regulares sobre as rotinas do Programa de Compliance ou sobre investigações relacionadas;
- Tendências verificadas nas reclamações dos clientes, fornecedores e colaboradores da empresa;
- Informações obtidas do canal de denúncias;
- Relatórios de agências governamentais reguladoras ou fiscalizadoras.

Diretrizes

A empresa deve elaborar um plano de monitoramento para verificar a efetiva implementação do Programa de Integridade. O monitoramento pode ser realizado através das seguintes ferramentas:



- Relatórios regulares sobre as rotinas do Programa de Compliance ou sobre investigações relacionadas;
- Tendências verificadas nas reclamações dos clientes da empresa;
- Informações obtidas do canal de denúncias;
- Relatórios de agências governamentais reguladoras ou fiscalizadoras.

Situação identificada

Encontra-se atualmente em fase de realização o diagnóstico de adequação à lei anticorrupção para posterior análise e implementação pela alta administração da DECAL do programa de compliance.



Obrigado

Bruno Maia

Diretor

bruno.maia@pwc.com

+55 81 98192 4653

Marcela Dubourcq

Gerente

marcela.dubourcq@pwc.com

+55 81 98131 8447

Romulo Andrade

Consultor Sênior

romulo.andrade@pwc.com

+55 81 98180 6617

© 2017 PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. Todos os direitos reservados. Neste documento, "PwC" refere-se à PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., a qual é uma firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, sendo que cada firma membro constitui-se em uma pessoa jurídica totalmente separada e independente.

O termo "PwC" refere-se à rede (network) de firmas membro da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ou, conforme o contexto determina, a cada uma das firmas membro participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica separada e independente e que não atua como agente da PwCIL nem de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável ou se obriga pelos atos ou omissões de qualquer de suas firmas membro, tampouco controla o julgamento profissional das referidas firmas ou pode obrigá-las de qualquer forma. Nenhuma firma membro é responsável pelos atos ou omissões de outra firma membro, nem controla o julgamento profissional de outra firma membro ou da PwCIL, nem pode obrigá-las de qualquer forma.

